

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2172/2535

นาย สุรศักดิ์ วุฒิ ศิลป์ เจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เขียว สีน
ขนส่ง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 245, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างของ ว. ให้ร่วมรับผิดชอบ ใน ผลแห่งละเมิดที่ ว. ได้กระทำไปในการการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย ให้ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์ กรณีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจ แบ่งแยกได้แม้ จำเลยที่ 2 จะมีได้อุทธรณ์ฎีกา คงฎีกาขึ้นมาเฉพาะ จำเลยที่ 1 ที่ 3 แต่เมื่อศาลฎีกา ฟังว่า ว. มิได้ขับรถโดยประมาท พิพากษายกฟ้องโจทก์ ก็ย่อมมี อำนาจพิพากษาให้ มีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 245 ประกอบด้วย มาตรา 247.

โจทก์ฟ้องว่า นายวันหรือจุ่น แซ่ลิ่ม เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็น หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัย นายวันขับรถยนต์ บรรทุกของจำเลยที่ 1 ในทางการที่จ้างไปตามถนนสาธารณะได้เลี้ยวเข้าถนนเซนต์หลุยส์ 3 โดยฝ่าฝืนป้ายห้ามเลี้ยวและเล่นด้วยความเร็วสูง จนรถจักรยานยนต์ที่โจทก์นั่ง

ซ้อนท้ายมา เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินรวม 80,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกและไม่ได้เป็นนายจ้าง ของนายวัน เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่ โจทก์นั่งซ้อนท้ายมา ค่าเสียหายสูงเกินไป ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุแต่จะ ต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท เหตุคดีนี้ เกิดเพราะความประมาทของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่โจทก์นั่งซ้อนท้ายมา ค่าเสียหายสูงเกินไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 55,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ ปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุเกิดเพราะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่โจทก์นั่ง ซ้อนท้ายมา โดยแซงและเฉี่ยวรถสามล้อเครื่องแล้วล้มไถลเข้ามาชนล้อหน้าด้านขวา

ของรถยนต์บรรทุกที่นายวันขับนายวันมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ และวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมายว่าการที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามขอให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์นั้น เป็นฟ้องที่ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระหนี้อันจะแบ่งแยกกันชำระมิได้
แม้จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 2
ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 ประกอบกับมาตรา
247

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ